



من المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري و الخرائطية

إلى

السادة : - المحافظين على الأملاك العقارية
- ورؤساء مصالح المسح العقاري

مذكرة

الموضوع : تتميم مذكرتي عدد 559 بتاريخ 2006/11/03 في شأن تعيين
تاريخ تحديد المطالب المدرجة حديثا.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فحيث أن إنجاز العديد من القضايا التي يتلقاها المحافظون على الأملاك العقارية يتوقف على القيام بعمليات طبوغرافية في عين المكان و بحضور المعنيين، شأنها في ذلك شأن مطالب التحفيظ المدرجة حديثا، وحيث أن برمجة هذه العمليات تتم حاليا دون مراعاة تاريخ تلقي الطلبات المتعلقة بها مما يخل بمبدأ الترتيب و الأولوية المقرر في ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، ويعرض الحقوق المقيدة بالسجلات العقارية للمخاطر.

وحيث إن عدم تمكن المعنيين من الحضور في عين المكان أثناء القيام بالعمليات الطبوغرافية المقررة لعدم توصلهم بالاستدعاء، يؤدي إلى عدم إنجاز هذه العمليات في الوقت المناسب، و يزيد من عدد القضايا

المعلقة

لهذه الأسباب و تجنباً لكل ما قد ينتج عنها من آثار سلبية، فإني أطلب منكم ابتداءً من فاتح يوليو 2006 تمديد محتوى مذكرتي المؤرخة في 2006/11/03 تحت عدد 559 لتشمل على غرار مطالب التحفيظ المدرجة حديثاً، كل القضايا الأخرى التي تتطلب عملية طبوغرافية بعين المكان، ولهذه الغاية يتعين عليكم تحديد التاريخ و الساعة المقررين لإجراء العملية الطبوغرافية المطلوبة وتسليم صاحب الطلب استدعاء لحضورها فور قبول طلبه، ويحدد موعد إجراء العملية المعنية كالتالي :

1- بالنسبة للعمليات الطبوغرافية المتعلقة بمطالب للتحفيظ (إعادة التحديد + التحديد التكميلي....) يحدد اليوم الستون الموالي لتاريخ قبول الطلب كموعداً للانتقال إلى عين المكان.

2- بالنسبة للعمليات الطبوغرافية المتعلقة بالرسوم العقارية :

- إذا كان الطلب مرفقاً بوصل إيداع الملف التقني لدى مصلحة المسح العقاري، يحدد اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ قبول الطلب.

- إذا كان الطلب غير مرفق بالوصل المذكور يحدد اليوم الثلاثون الموالي لتاريخ قبول الطلب كموعداً لإجراء العملية.

هذا، و يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية القيام بما يلي :

♦ أن يمسك بعناية سجلاً خاصاً بجميع الطلبات التي يتوقف إنجازها على القيام بعمليات طبوغرافية في عين المكان (بما فيها مطالب التحفيظ المدرجة حديثاً) و يرتبها فيه حسب تاريخ تلقيها، و يضمن فيه المعلومات التالية:

- الرقم الترتيبي للطلب

- تاريخ قبول الطلب

- رقم مطلب التحفيظ أو الرسم العقاري المعني بالإجراء.

- نوع الإجراء المطلوب

- التاريخ و الساعة المحددين للقيام بالعملية الطبوغرافية المطلوبة.

- رقم و تاريخ تسليم الاستدعاء إلى طالب الإجراء.

- رقم و تاريخ توجيه الاستدعاءات إلى باقي المعنيين بالإجراء المطلوب (البائع،

المتقاسم، المجاور.....).

- نتيجة العملية الطبوغرافية المقررة (تحديد سلبي أو إيجابي)

- تاريخ التوصل بمحضر التحديد

♦ أن يحضر استدعاء يبين فيه تاريخ و ساعة إجراء العملية المطلوبة، (الانتباه إلى أيام العطل الرسمية)،
و يسلمه إلى طالب الإجراء فور قبول طلبه، وذلك مقابل توقيع هذا الأخير على الإشعار بالتوصل.

♦ أن يملأ المطبوع رففته في نسختين و يوقعه ثم يوجه نسخة منه إلى رئيس مصلحة المسح العقاري في نفس

يوم قبول الطلب مع قائمة الإرسال Bordereau Foncier

♦ أن يحتفظ رفقة الطلب بنسخة من المطبوع المذكور و بالإشعار بالتوصل ، و يبين في الملف المعني التاريخ و
الساعة المقررين لإجراء العملية المطلوبة .

♦ أن تحرر الاستدعاءات الخاصة بباقي المعنيين بحضور العملية الطبوغرافية المقررة (المجاورون- البائع -
المتقاسمون.....)، و يوجهها إليهم في اليوم الموالي لتاريخ قبول الطلب، مع استغلال حضور كل معني إلى
مكاتب المحافظة العقارية لإعلامه بموعد إجراء العملية المطلوبة.

♦ هذا و يجدر التنبيه بالنسبة للطلبات التي تقتضي بالإضافة إلى العملية الطبوغرافية، إعلانا عن مضمونها
بالجريدة الرسمية (طلب تمديد حدود المطلب)، أن يوجه الإعلان داخل الخمسة أيام الموالية لقبول الطلب
و يراقب حصول النشر قبل موعد العملية .

أما بالنسبة لرئيس مصلحة المسح العقاري، فيتعين عليه أن يتحقق من توصله بالمطبوعات الخاصة
بجميع الطلبات المقبولة حسب تاريخ قبولها و حسب رقمها الترتيبي، و عليه أن ينبه المحافظ إلى كل إغفال أو
تأخير في إرسالها إليه، كما يتعين عليه أن يحرص على إنجاز العمليات المبرمجة في الموعد المحدد لها، و يسند
مهمة القيام بها لأكفأ الأطر التابعة له، و يحرص من جهة أخرى على توجيه جميع محاضر التحديد المنجزة بما
فيها التحديدات السلبية إلى المحافظ على الأملاك العقارية ، و ذلك قبل انصرام خمسة أيام على انتهاء برنامج
العمليات، كما يتعين على المحافظ أن ينبهه إلى كل تأخير يحصل في ذلك.

هذا، و يتعين على السادة المحافظين على الأملاك العقارية و السادة رؤساء مصالح المسح العقاري أن
يحترموا الآجال المحددة أعلاه، و ينفذوا التعليمات الواردة عليهم في هذه المذكرة بدقة ، كما يتعين عليهم تعبئة
العاملين تحت إمرتهم للقيام بالمهام الموكولة إليهم على أحسن وجه، مع العلم أن ذلك سيكون موضوع تقييم من
طرف مصالح المفتشية العامة و سيكون الإخلال به موضوع مساءلة.

و في الأخير، أطلب منكم إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تنفيذ ما جاء في هذه المذكرة. لم

و السلام

المدير العام للمواكدة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري والخرائطية

توفيق الشرقاوي